

MODALIDADES DE PAGAMENTO

DAÇÃO EM PAGAMENTO
Por Artur Valentim

DAÇÃO EM PAGAMENTO

Um tipo de operação que acontece com certa frequência no mercado e é muito confundida com a permuta.

É de extrema importância entender suas diferenças, pois o enquadramento equivocado da operação pode gerar grande prejuízo para as partes.

NEGOCIAÇÃO

- É comum clientes buscarem essa solução por entenderem ser uma solução mais ágil para adquirir um novo imóvel;
- É bem aceita por construtoras, entretanto a troca entre proprietários pessoa física pode apresentar dificuldades;
- As construtoras costumam praticar deságio do valor do imóvel recebido, principalmente por essa operação trazer custos, sendo os principais: Impostos, corretagem, despesas do imóvel, custo do dinheiro no tempo.

NEGOCIAÇÃO

Exemplo:

Digamos que você é gestor de uma construtora e estuda receber em um negócio um imóvel com valor de mercado de R\$500.000,00, observe os custos de absorver este imóvel:

- Impostos de transmissão (aproximadamente 4,5%): R\$22.500,00
- Honorários de corretagem para venda(6%): R\$30.000,00
- Custo condomínio (R\$500,00 mensais por 12 meses): R\$6.000,00
- Custo IPTU (12 meses): R\$1.700,00

Total: R\$60.200,00

NEGOCIAÇÃO

Exemplo:

Temos ainda o custo do dinheiro no tempo, vale lembrar que uma construtora constrói seus imóveis buscando trocá-los por liquidez e, neste caso, o dinheiro estará imobilizado.

Voltando ao caso do nosso exemplo, descontado o custo direto ao receber o imóvel no negócio, temos um valor líquido do imóvel de R\$439.800,00, e é comum ainda as construtoras depreciarem o imóvel considerando o custo do dinheiro no tempo, e a soma desses custos pode ser um fator que inviabiliza a negociação.

DIFERENÇAS ENTRE DAÇÃO E PERMUTA

- Uma permuta simples é quando ocorre uma troca de bens de mesmo valor.
- Uma permuta com é quando ocorre uma troca de bens de valores diferentes onde a diferença entre um e outro não ultrapassa 50%.
- Uma operação de compra e venda com dação em pagamento é quando parte do pagamento do preço será feita com um imóvel, e a diferença de valor entre um imóvel e outro ultrapassa 50%.

DIFERENÇAS ENTRE DAÇÃO E PERMUTA

Exemplo:

Permuta com torna:

Imóvel de R\$500.000,00 onde R\$250.000,00 são pagos com outro imóvel e R\$250.000,00 são pagos com dinheiro

Exemplo:

Dação em pagamento:

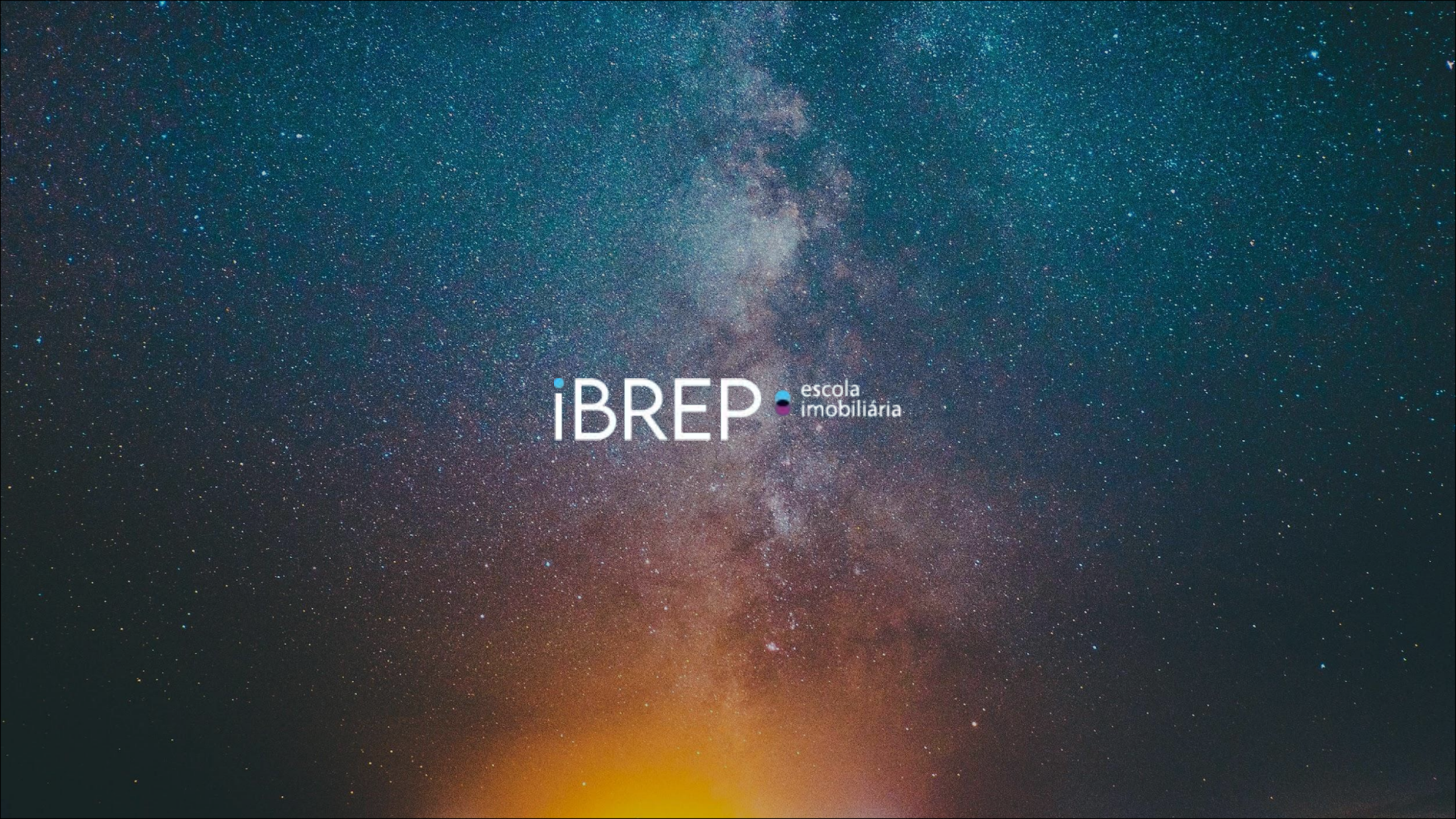
Imóvel de R\$500.000,00 onde R\$200.000,00 são pagos com outro imóvel e R\$300.000,00 são pagos em dinheiro.

DIFERENÇAS ENTRE DAÇÃO E PERMUTA

Tipo de negócio	Tipo de contrato e escritura	Obrigações	Impostos de transmissão	Ganho de capital
Dação em pagamento	Contrato e escritura de compra e venda com dação em pagamento	Todas obrigações de uma compra e venda, obrigação de comprar, vender, entregar em bom estado, prazos, pagamentos, posse	Incide todos os impostos (ITBI e emolumentos)	Incide
Permuta simples	Contrato e escritura de permuta	Obrigações de escrituração e troca dos bens	Incide todos os impostos (ITBI e emolumentos)	Não incide
Permuta com torna	Contrato e escritura de permuta com torna	Obrigações de escrituração e troca dos bens e pagamento da torna	Incide todos os impostos (ITBI e emolumentos)	Incide somente sobre a torna (diferença)



**OBRIGADO E
ATÉ A PRÓXIMA!**



iBREP  escola
imobiliária